



ORDENANZA N° 036/2020 J.M.

POR LA CUAL SE RECHAZA EL VETO TOTAL INTERPUESTO POR EL EJECUTIVO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN N° 4549/L.M. EN CONTRA DE LA ORDENANZA N° 031/2020 J.M. SANCIONADA POR LA JUNTA MUNICIPAL, "POR LA CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO GENERAL DE CÁLCULOS Y RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021".-

VISTO: El Mensaje Nro. 353/L.M. de fecha 27 de noviembre de 2020. Por la cual la Administración Municipal eleva la Resolución N° 4549/L.M. de fecha 27 de noviembre de 2020 "POR LA CUAL SE OPONE VETO TOTAL A LA ORDENANZA N° 031/2020 J.M." "POR LA CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO GENERAL DE CÁLCULOS Y RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021", de conformidad a lo establecido en la ley 3966/10 Orgánica Municipal, 42° y 51° Inc. b)., Art. 184 y demás concordantes, en tiempo y forma, y;

CONSIDERANDO: Que, en inicio, es necesario tener en consideración las previsiones legales en lo que respecta al tema que nos ocupa, por lo que nos remitimos a lo que establece la ley Orgánica Municipal;

El artículo 20 de la ley 3966/2010: El Gobierno municipal es ejercido por la Junta Municipal y la Intendencia Municipal.-

La Junta Municipal es el órgano normativo, de control y deliberante. La Intendencia Municipal tiene a su cargo la administración general de la municipalidad.-

El artículo 36 de la ley 3966/2010: LA JUNTA MUNICIPAL TENDRA LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: inc. g) sancionar anualmente la Ordenanza de Presupuesto de la Municipalidad y controlar su ejecución;... m) designar, enjuiciar y sancionar a los jueces de faltas; ñ) todas aquellas atribuciones normativas y de control en el marco de las funciones municipales, y demás atribuciones previstas en las leyes.-

Que, el artículo 182 de la ley 3966/2010: Plazo de estudio-sanción automática. (Parágrafo 3°) La Junta Municipal no podrá realizar una reestimación de ingresos con excepción a modificaciones que responden a una omisión de orden legal.-

Que, en el ejercicio pleno de las atribuciones que la ley Orgánica Municipal le confiere a la Junta Municipal, en concordancia con la Constitución Nacional y demás leyes, se aprobó con modificación el proyecto originario del presupuesto general para el ejercicio fiscal 2021, para la Municipalidad de Ciudad del Este, convenientemente y en beneficio de los Ciudadanos de este Distrito.-

Que, las modificaciones se han realizado teniendo en consideración un principio básico de AUSTERIDAD en las previsiones presupuestarias.-

Que, las medidas de austeridad adoptada por esta Junta Municipal, tienen como fundamento y fueron establecidos, con el objeto de observar el ejercicio del gasto público municipal y coadyuvar a que los recursos económicos disponibles se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, circunstancias no tenida en cuenta en el análisis de las Direcciones de finanzas y Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Ciudad del Este, para aconsejar al Ejecutivo Municipal Vetar el presupuesto aprobado por el cuerpo legislativo.-

Que, a más de esto, las modificaciones realizadas desde este Cuerpo Legislativo Municipal, están íntimamente relacionadas y adaptadas a la Crisis Económica-social existente, que fueron generada por la Pandemia declarada a nivel Mundial, por lo que este Órgano Legislativo, ha estimado las modificaciones en virtud a estas circunstancias reales y legales.-

Que, es importante que se tenga presente la vigencia de las siguientes leyes, que obligan a que el proyecto originario del presupuesto general para el ejercicio fiscal 2021 para la Municipalidad de Ciudad del Este, sea aprobado con las modificaciones remitidas al Ejecutivo Municipal, leyes que no pueden ser omitidos por ningún ordenador de gastos público:

- Constitución Nacional artículo 166.-
- Constitución Nacional artículo 168.-
- Ley 3966/2010 "ORGÁNICA MUNICIPAL".-
- Ley N° 6622/2020 "ESTABLECE MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO".-
- Ley N° 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO".-
- DECRETO N° 3575/2.020 "POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES, QUE CONSTITUIRÁN LA BASE PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021".-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 036/2020 J.M.

- Decreto 3264/2020, en el Art. 130.-
- Ley 125/91 "Régimen Tributario".-

Que, teniendo como herramienta los ordenamientos jurídicos enunciados en los párrafos anteriores, las modificaciones realizadas tuvieron como eje principal la corrección de errores de cálculos en los Ingresos y Egresos. De esta manera, brindando al ejecutivo Municipal un elemento financiero aplicable y adaptado a la situación actual y legal.-

INGRESOS:

Que, la modificación introducida al Proyecto originario del Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal 2021 dentro del cuadro de Ingresos, se dio en la cuenta "Otros Ingresos Tributarios", la que fue debidamente adecuada a lo que establece el art. 166 inc. b, de la ley 3966/2010, la que se transcribe como sigue: "Fondo Especial para la Pavimentación, Desagüe Pluvial, Desagüe Cloacal (en convenio con la ESSAP) y Obras Complementarias y Cuenta Especial, inc. b) La contribución especial de los propietarios de rodado, cuya cuantía será equivalente a un 10% (diez por ciento) adicional a la patente de rodado". Consignándose la modificación en el cuadro que detalla lo mencionado:

CODIGO						DESCRIPCION	Presupuesto
Grupo	S-Gr	Orig	Det.	F.F.	O.F.	DE CUENTA	2020
100	110	112	001	30	001	TOTAL, INGRESOS	235.000.000.000
						INGRESOS CORRIENTES	196.107.795.632
						INGRESOS TRIBUTARIOS	129.400.000.000
						Impuesto sobre la Propiedad	57.700.000.000
						Impuesto inmobiliario	40.000.000.000
						Impuesto adicional a los baldíos y semibaldíos	2.200.000.000
						Impuesto de Patente de Rodados	5.000.000.000
						Impuesto a la Construcción	8.000.000.000
						Impuesto al fraccionamiento de tierras	1.500.000.000
						Impuesto a la transferencia de Bienes Raíces	1.000.000.000

119						Otros Ingresos Tributarios	15.700.000.000
119	003	30	001			Multas	3.000.000.000
119	004	30	001			Recargos	3.000.000.000
119	005	30	001			Contribución para conservación de pavimento	5.000.000.000
119	007	30	001			Contribución Especial Adicional de Imp. Inmob (Art. 166 inc.a)	4.000.000.000
119	008	30	001			Contribución Especial Adicional de Patente de Rodados (Art. 166 inc.b)	500.000.000
119	009	30	001			Otros Ingresos Varios	200.000.000

Que, teniendo a la vista este cuadro se puede fácilmente concluir, que la Dirección de Administración y Finanzas, por ende, la División de Presupuesto, no han ejecutado un estudio técnico y financiero, a fin de determinar la factibilidad y legalidad en la modificación realizada por este Cuerpo Legislativo, pues, si así lo hubiesen realizado, no se estaría utilizando este rubro para Fundamentar VETO TOTAL.-

Que, se puede concluir en relación a este punto específico, que la Resolución N° 4549/LM. de fecha 27/11/2020; el dictamen N° 1782 de la Asesoría Jurídica de fecha 27/11/2020, caen de maduro y sin fundamento técnico y jurídico, por lo que debe la Junta Municipal rechazar el VETO TOTAL formulado por la Intendencia Municipal, en relación rubro de INGRESOS.-

EGRESOS:

✓ ANEXO DE PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL.-

Que, el artículo 36 de la ley 3966/2010: LA JUNTA MUNICIPAL TENDRA LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: inc. g) sancionar anualmente la Ordenanza de Presupuesto de la Municipalidad y controlar su ejecución; m) designar, enjuiciar y sancionar a los jueces de faltas, en concordancia con el artículo 42° El Intendente Municipal podrá Vetar la Ordenanza o resolución expresando a la Junta los fundamentos de sus objeciones, con excepción de las siguientes resoluciones: nombramiento de sus funcionarios y Asesores de la Junta Municipal.-

Que, en este sentido, el proyecto originario ha suprimido del anexo de personal de la Junta Municipal los Cargos de Juez de Faltas, Secretario de Faltas y Ujier de Faltas de la 5ta. Sala, omitiendo la previsión legal descrita en el párrafo anterior.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 036/2020 J.M.

Que, amparado en las atribuciones de la Junta en virtud a la ley Orgánica Municipal, se ha incorporado Bonificaciones y Gratificaciones a Asesores de la Junta Municipal, por una cuestión de igualdad de beneficios con relación a los funcionarios de cargos superiores de la Administración Municipal.-

✓ **OBJETOS DE GASTOS 230 "VIATICOS" DEL PROGRAMA DE LA JUNTA MUNICIPAL**

Que, el Gobierno Municipal, por mandato de ley está a cargo de la Junta Municipal y la Intendencia Municipal, es por ello que en este rubro específico se produjo modificación necesaria. El objeto de la modificación se da en la utilidad en la prestación de servicio que realizan funcionarios y Concejales, en virtud a las gestiones que requieran el cumplimiento de sus funciones.-

✓ **OBJETO DE GASTOS 300 "BIENES DE CONSUMO E INSUMOS" DEL PROGRAMA DE LA JUNTA MUNICIPAL**

Que, en las modificaciones realizadas, para lo que concierne al presente rubro destinado a la Junta Municipal, se disminuyó el mencionado objeto de gastos, a fin de equilibrar el aumento realizado en el objeto de gasto 230. El que resulta ser aplicable en relación a la Junta Municipal, de esta manera no quebrantando el proyecto original remitido por la Intendencia Municipal.-

✓ **OBJETO DE GASTOS 540 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACION" DEL PROGRAMA DE LA JUNTA MUNICIPAL**

Que, la Junta Municipal realiza de manera permanente deliberaciones y diligencias, a fin de favorecer a los ciudadanos de este Distrito. Las actividades desarrolladas en la Junta Municipal requieren de compra de equipos de informática para las diferentes comisiones del Cuerpo legislativo Municipal y la Secretaria General.-

Que, es de público conocimiento la precariedad en que se manejan este cuerpo Legislativo, debido a una carencia de equipos, por lo que es necesario el incremento en este objeto de gastos, y es, para el buen funcionamiento de las dependencias de la Junta Municipal. Resulta aplicable esta modificación, pues el incremento realizado no afecta a objeto de gastos comprometidos con anterioridad.-

✓ **OBJETOS DE GASTOS 133 "Bonificaciones y Gratificaciones"**

Que, la Junta Municipal, en su apego a la ley disminuyó el mencionado rubro, a fin de ajustar a lo que exige el Decreto 3264/2020 en el Art. 130, actuando bajo el principio de Austeridad presupuestaria.

✓ **OBJETO DE GASTOS 145 "HONORARIOS PROFESIONALES"**

Que, la Municipalidad de Ciudad del Este, cuenta entre su cuadro de personal permanente y contratados con personas de diferentes Profesiones, quienes pueden aportar a la Institución sus capacidades para evacuar cuales quiera sean las consultas requeridas, orientando y conduciendo a lo que mejor convenga a la Institución Municipal. Considerando estos extremos, se realizó un ajuste a este objeto de gasto, disminuyendo el rubro de Honorarios Profesionales, siempre dentro del marco de la Austeridad presupuestaria.-

✓ **OBJETOS DE GASTOS 520 "CONSTRUCCIONES" y 874 "TRANSFERENCIA DE CAPITAL"**

Que, en el proyecto originario del presupuesto general de la Municipalidad de Ciudad del Este, para el ejercicio fiscal 2021, devino un cálculo erróneo en este objeto de gasto, el que se pudo constatar en la previsión de la Cuenta de "Ingresos", mencionada inicialmente y adecuándose esta previsión presupuestaria en virtud a lo que establece la Ley 3966/10 en su Art. 166 inc. b., la diferencia asciende a la suma de Gs. 450.000.000 menos (guaraníes cuatrocientos cincuenta millones).-

✓ **OBJETO DE GASTOS 842 "APOORTE A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO"**

Que, se ha distribuido de manera más equitativa este objeto de Gastos, véase que fueron incluidos 2 aportes muy importantes para los ciudadanos de Ciudad del Este, en efecto, esta modificación brindará un mayor alcance de ayuda, en este caso abarcando a las personas con vicios, destinando el recurso para su recuperación de los mismos. Puede verse esta distribución en el detalle a continuación:

Cámara de Comercio (Reinventate)	500.000.000	1	500.000.000	500.000.000
Otras Entidades Educativas sin Fines de Lucro y Comisiones pro festejos de Fiestas Patronales de los Barrios y Otros	40.000.000	12	480.000.000	480.000.000
Otras Ent. Educ. s fines de lucro - apoyo a la Dir. Munic. De Prevención y atención de adicciones - CDE	200.000.000	1	200.000.000	200.000.000
Otras Ent. Educ. s fines de lucro - PAPETRA Pastoral de Prevención Espir. y Tratamiento	200.000.000	1	200.000.000	200.000.000

Que, no se afectó a recursos comprometidos, se realizó un ajuste que dé alcance para llegar a más estratos sociales que necesitan de ayuda.-

✓ Se corrigió el monto del Objeto de Gasto del rubro 350 "Productos e Instrumentos químicos y medicinales", debido a un error en la sumatoria, la cual repercute en el monto del Egreso General en la suma

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 036/2020 J.M.

de Gs. 80,000.000 (guaraníes ochenta millones). No se ha afectado a ningún rubro comprometido, por lo que es aplicable el presupuesto aprobado por la Junta Municipal.-

✓ OBJETO DE GASTOS 848 "TRANSFERENCIA COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA LAS ESCUELAS PUBLICAS"

Que, este objeto de Gastos es el resultado de las disminuciones que se realizaron a diferentes objetos de gastos, que fueron mencionados precedentemente, lo concluido en este rubro será de utilidad a los niños de las diferentes Escuelas del Distrito, tenemos el reciente antecedente con la Pandemia, donde fue necesario realizar modificaciones a las licitaciones para poder paliar el complemento nutricional para las Escuelas. Las modificaciones realizadas son en beneficio de las personas más vulnerables, resulta aplicable las realizadas en este objeto de gastos.-

Que, no cabe la menor duda que las modificaciones realizadas, se las ejecuto para ajustar errores aritméticos en los cálculos provenientes del Ejecutivo Municipal, por lo que la Junta Municipal en uso de sus atribuciones conferidas por la ley Orgánica Municipal y demás leyes concordantes enumeradas más arriba, ha realizado las modificaciones necesarias y convenientes al proyecto originario del Presupuesto general para el Ejercicio Fiscal 2021 de la Municipalidad de Ciudad del Este.-

Que, las modificaciones insertadas no producen una variación sustancial de lo remitido de manera originaria. Las mismas se encuentran orientadas dentro de lo establecido en la Constitución Nacional en sus artículos 166 y 168, la ley 3966/2010 "ORGÁNICA MUNICIPAL", Ley N° 6622/2020 "ESTABLECE MEDIDAS DE RACIONALIZACION DEL GASTO PUBLICO", la Ley N° 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO", el DECRETO N° 3575-2.020 "POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES, QUE CONSTITUIRÁN LA BASE PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021", el Decreto 3264/2020 en el Art. 130, la Ley 125/91 "Régimen Tributario" y otras previsiones legales concordantes. El dictamen de las Comisiones Asesoras de Hacienda y Presupuesto y de Legislación que recomiendan el rechazo del veto interpuesto por el Ejecutivo Municipal, aprobado con nueve (9) votos a favor del Dictamen de los Señores Concejales: Ing. Miguel Ángel Coronel, Abog. María Portillo, Lic. María Perla Rodríguez de Cabral, Lic. Teodoro Mercado, Celso Miranda, Lic. Juan Ángel Núñez, Lic. Herminio Corvalan, Alejandro Zacarias McLeod, Neri Reinaldo Chávez, por el veto cero (0) voto, abstención un (1) voto del Concejel Abog. Hugo Benítez, en Sesión Ordinaria de fecha 9 de diciembre de 2020, según Acta N° 329; Por tanto:

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA**

Art. 1°.- RECHAZAR; el veto total interpuesto por el Ejecutivo Municipal, a través de la Resolución N° 4549/J.M. en contra de la Ordenanza N° 031/2020 J.M. sancionada por la Junta Municipal, "POR LA CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO GENERAL DE CÁLCULOS Y RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021" por los fundamentos mencionados en el considerando y como lo requiere la ley 3966/2010 en su artículo 184°.-

Art. 2°.- RATIFICAR; en todos sus términos la Ordenanza N° 031/2020 J.M. "POR LA CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO GENERAL DE CÁLCULOS Y RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021".-

Art. 3°.- COMUNICAR; a quienes corresponda y cumplido archivar.-

Dada en la Sala de Sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil veinte.


CLAUDIO RAMON DURAÑONA M.
Secretario General J.M.




NERI REINALDO CHAVEZ
Presidente J.M.

12-2050
 12-2050
 12-2050